



PUTUSAN
Nomor 1140 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Dr. PERSIS SAMPELILING**, bertempat tinggal di Jalan Merak, D8/I Villa Jatirasa, RT 003, RW 012, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat;
2. **MARTHA BANTUK SAMPELILING**, bertempat tinggal di Jalan Buisun, RT 001, RW 001, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan;
3. **JOHANA ROMETTA SIBURIAN**, bertempat tinggal di Bintara 11, Jalan Rinjani Blok B, Nomor 99, RT 06, RW 05, Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Advokat pada Firma Hukum TRP, beralamat di Rukan D'Mansion, Blok A, Nomor 3, Pulo Jahe, Jalan Krt. Radjiman Widyodiningrat, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **MEIMAN TELAUMBANUA**, beralamat di Kantor Cabang PT Bestprofit Futures-Pacific Place Mall, Pacific Place Mall Shop Unit 3-99, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, SCBD, Jakarta Selatan;
2. **ADI PUTRA**, beralamat di Kantor Cabang PT Bestprofit Futures-Pacific Place Mall, Pacific Place Mall Shop Unit 3-99, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, SCBD, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1140 K/Pdt/2023



3. PT BESTPROFIT FUTURES, yang diwakili oleh Direktur Utama, Purwanto, S.E., berkedudukan di Equity Tower, Lantai 23, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Yusriansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Legal Officer, beralamat Kantor Pusat di Equity Tower, Lantai 23, Kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta, beralamat Kantor Cabang di Gedung Pasific Place Mall Shop, Unit 3-99, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BAPPEBTI, yang diwakili oleh Plt. Kepala Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan, Didid Noordiatmoko, M.M., berkedudukan di Gedung Bappebti, Lantai 3-5, Jalan Kramat Raya Nomor 172, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aldison, S.H., Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan, dan kawan-kawan, berkantor di Gedung Bappebti, Kementerian Perdagangan, Jalan Kramat Raya, Nomor 172, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1140 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III;
3. Menyatakan batal demi hukum seluruh perikatan yang timbul di antara masing-masing Para Penggugat sebagai nasabah dan Tergugat III sebagai pialang berjangka, beserta dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian kepada Para Penggugat, yang terdiri dari:
 - a. Kerugian materiil, berupa:
 - Dana milik Para Penggugat yang ditempatkan di rekening Tergugat III, yaitu:
 - (1) Penggugat I : Rp1.630.000.000,00,
 - (2) Penggugat II : Rp285.000.000,00,
 - (3) Penggugat III : Rp1.021.300.000,00;
 - Biaya dan bunga yang timbul dari pinjaman dana Para Penggugat untuk menambah dana ditempatkan di rekening Tergugat III, yaitu:
 - (1) Penggugat I : Rp138.022.000,00,
 - (2) Penggugat II : Rp81.600.000,00,
 - (3) Penggugat III : Rp90.710.000,00;
 - Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat berupa ongkos-ongkos dan biaya telepon selama mengurus permasalahan ini, yaitu:
 - (1) Penggugat I : Rp1.000.000,00,
 - (2) Penggugat II : Rp500.000,00,
 - (3) Penggugat III : Rp1.000.000,00;
 - Biaya-biaya untuk jasa/honor advokat yang dikeluarkan oleh Para Penggugat secara bersama-sama, sehubungan dengan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1140 K/Pdt/2023



penyelesaian permasalahan dan pengajuan gugatan ini, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian *immateriil* sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), secara tunai, seketika dan tanggung renteng;

5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa perlu menunggu sampai dengan berkekuatan hukum tetap (*uitvoerbaar bij voorraad*);

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Tergugat II dan Tergugat III, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memiliki pendapat lain, mohon untuk diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

- Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 23 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 245/Pdt/2022/PT DKI, tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 245/Pdt/2022/PT DKI, tertanggal 6 Juni 2022;
3. Menyatakan Termohon Kasasi I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1140 K/Pdt/2023



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah pula mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2022, namun sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 10 Oktober 2022 ternyata pengajuannya telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 September 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 61 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tanpa mengurangi hak dari para pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan perdagangan berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaian melalui:

- a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara pihak yang berselisih, atau
- b. pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau bursa berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf (a), tidak tercapai;

Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1140 K/Pdt/2023



dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan selanjutnya dalam Pasal 2 huruf (a) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 ditegaskan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan adanya laporan pemberitahuan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan terdapat petunjuk tentang terjadinya perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan hakikatnya Para Penggugat dalam perkara *a quo* seharusnya mengajukan keberatannya terlebih dahulu melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan atau bursa berjangka, dalam hal ini Bursa Komoditi Derivatif Indonesia selaku badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka dan oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada Bappebti dan atau bursa berjangka dalam hal ini Bursa Komoditi Derivatif Indonesia selaku badan yang berwenang membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka, maka oleh karenanya dalam perkara *a quo* gugatan Para Penggugat prematur;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex facti* yang menafsirkan ketentuan untuk menempuh musyawarah dan mufakat sebelum mengajukan gugatan bukanlah suatu keharusan melainkan bersifat alternatif adalah salah menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan prematur, maka eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat prematur dapat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Dr. PERSIS SAMPELILING dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1140 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 245/Pdt/2022/PT DKI, tanggal 6 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 23 Agustus 2021, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, namun oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Dr. PERSIS SAMPELILING**, 2. **MARTHA BANTUK SAMPELILING**, 3. **JOHANA ROMETTA SIBURIAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 245/Pdt/2022/PT DKI, tanggal 6 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 23 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1140 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1140 K/Pdt/2023

